

통 보 사 항

1. 제 목 : 갑질행위 및 금품수수 후속조치에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■병원

3. 내 용 : 정부에서는 공직자 등의 비리를 규제하는 강화된 반부패법으로 직무 대가성을 따지지 않고 공직자 등의 금품수수를 금지하고자 '16. 9.28. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭 : 청탁금지법)」을 시행하였습니다.

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭 : 청탁금지법)」 제8조 제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액(동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등) 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 같은 법 제23조에 따르면 제8조 제2항을 위반한 공직자등에게는 그 위반행위와 관련된 금품등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제14조에 따르면 이 법의 위반행위가 발생한 기관은 조사·감사 또는 수사 결과에 따라 공소 제기, 과태료 부과 대상 위반행위의 통보, 징계처분 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 제23조 제7항에 의거 과태료 부과 대상자에 대해서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 재판 관할법원에 통보하여야 합니다.

그런데 헬프라인으로 접수('18. 3.22.)된 익명신고 관련 조사를 실시한 결과, ■■■■병원 ▲▲직4급 ㉸㉸㉸ 과장(前 ■■■■실 소속)은 '16. 9.28. 「청탁금지법」이 시행되었음에도 불구하고, '17. 1.~'18. 2. 기간 중 [표]와 같이 직무관련자인 ■■■■실 소속 하위직급 간호사 9명으로부터 명절('17년 구정, '17년 추석, '18년 구정) 선물 명목으로 백화점상품권 10만 원권을 18차례 1,800,000원 상당 수수하였고, '17. 3월과 '17.10월 ■■■■실로 전입한 간호사 2명으로부터

첫 월급에 대한 감사의 선물 명목으로 백화점상품권 10만 원권을 2차례 200,000 원을 수수하는등 총 2,000,000원 상당의 상품권을 수수하여 「청탁금지법」 제8조 제2항을 위반함으로써 같은 법 제23조에 의한 과태료 부과대상에 해당합니다.

[표] 상품권 수수 세부내역

(단위 : 천 원)

구분	A	B	C	D	E	F	G	H	I	회비	계
'17년 규정 (‘17. 1.28.)	100	100	100	100					100	100	600
'17년 추석 (‘17.10. 4.)		100	100	100						100	400
'18년 규정 (‘18. 2.16.)		100	100	100	100	100	100	100		100	800
첫월급 인사						100 (‘17.10.)	100 (‘17. 3.)				200
계	100	300	300	300	100	200	200	100	100	300	2,000

한편, ㉠㉠㉠㉠실 내 상품권 수수구조를 살펴보면, ▲▲과장은 자신의 지위를 이용하여 소속 간호사들에게 지속적인 갑질행위와 폭언을 가하고, 상급자의 갑질 등을 겪으면서도 이에 대한 제도적인 방어수단을 제공받지 못한 하급자는 선물을 하지 않으면 더 큰 불이익을 받을 것이라 판단하여 상품권을 선물하는 구조이며, '17년 추석에는 회비로 지급하던 상품권을 선물하지 않기로 결정하였음에도 ▲▲과장이 상품권을 강요하며 질책하자 결국 상품권을 지급하는 일방적인 강요와 상납의 구조를 보이고 있음에도 우리 규정상에는 상급자의 부당한 행위를 신고하는 등의 사후적 제도는 있으나, 상급자의 하급자에 대한 부당한 행위를 사전에 예방할 수 있는 제도적 장치는 미흡한 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ ㉠㉠㉠㉠병원장은

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항을 위반한 ▲▲직 4급 ㉠㉠㉠에 대하여 같은 법 제23조 제7항에 따라 위반 사실을 과태료 재판 관할법원에 통보하는 등 적절한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.(통보)

○ ☒☒이사는

- 하급자의 상급자에 대한 갑질행위 및 윤리성 평가가 근무성적평정 또는 연봉대상자별 역량평가(기준급 차등 인상률 결정) 등에 반영될 수 있는 실질적인 방안마련을 검토하여 주시기 바랍니다.(통보)